



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile

Composta dai signori magistrati

dott. Giuseppe LO SINNO	- Presidente,
dott.ssa Antonella Miryam STERLICCHIO	- Consigliere
dott.ssa Carla SANTESE	- Consigliere rel.,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al **n. 776/2016** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 13.9.2022 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, della legge 17.7.2020 n.77 e vertente

tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, piazza Attilio Friggeri n. 13, presso lo studio dell'avv. Sergio Bellotti, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Meloni (c.f. *C.F._2*) giusta procura estesa in calce all'atto di citazione in appello.

- appellante -

c/

Controparte_1 (c.f. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo n. 3, presso lo studio dell'avv. Mauro Livi, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Proverbio (c.f.

C.F._4), giusta procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello.

- appellato -

Oggetto: Mutuo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 268/2015, emessa dal Tribunale di Velletri, depositata in data 7.7.2015, a definizione del giudizio da lui promosso nei confronti del fratello, Controparte_1, con la quale era stata rigettata la sua domanda restitutoria ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, era stata dichiarata la natura condominiale del locale cabina idrica accorpato all'appartamento dell'attore, con condanna di quest'ultimo a ripristinare l'uso dello stesso ed a rifondere le spese di lite.

Si è costituito in giudizio Controparte_1, che ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'esito dell'udienza del 12.4.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 13.6.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo su istanza delle parti, che avevano dato atto di trattative conciliative in corso.

All'udienza del 5.7.2022 nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 13.9.2022.

Quest'ultima udienza è stata sostituita con rito a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma 4 legge 17.7.2020 n.77 ed anche per questi adempimenti nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi.

Per tale motivo deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio con la presente sentenza.

Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).

L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).

Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: *«se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 »*.

Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2016, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della

causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.

Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza (tenuta in forma scritta) del 5.7.2022, né alla nuova udienza cartolare del 13.9.2022, del cui rinvio è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (già ordinata la cancellazione della causa dal ruolo).

Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da *Parte_1* [...] nei confronti di *Controparte_1* ed avverso la sentenza n. 268/2015 del Tribunale di Velletri, depositata in data 7.7.2015.

Così deciso in Roma il 13.9.2022

Il Presidente
(dr. Giuseppe Lo Sinno)

Il Consigliere rel. est.
(dott.ssa Carla Santese)